

1504497-95.2022.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... e por se tratar de acusado com recente condenação pelo crime de tráfico de drogas, são circunstâncias que indicam a necessidade da aplicação sucessiva das frações majorantes.

No mesmo sentido: Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504497-95.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504497-95.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HENRIQUE DOS SANTOS LEAL

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Victor Henrique dos Santos Leal foi denunciado e está sendo processado porque, no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 19h39min, na Rua José Lopes da Silva, 141, Chácaras Pantanal, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo em face de C. R. T. M., subtraiu, para si ou para outrem, a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais), pertencentes ao "Supermercado Pantanal".

A denúncia foi recebida aos 19 de outubro de 2022 (fls. 64/65), o acusado foi citado (fls. 85) e apresentou defesa prévia (fls. 86/99).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas, com o interrogatório ao final.

Em alegações finais orais, a representante do Ministério Público pugna pela condenação nos termos da denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com a absolvição do acusado, sustentando que não foi o autor da subtração. Alega que o acusado estava em casa,

em companhia da namorada, e que foi abordado na posse do veículo GM/Corsa porque estava interessado em adquirir o automóvel. Afirmar que o receio de represálias fez com que não declinasse o local onde o proprietário do automóvel poderia ser encontrado. Na hipótese de condenação, sustenta benesses quanto à pena aplicável. É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

No mérito, a materialidade do delito foi constatada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15), laudo pericial de fls. 117/120 e por toda prova oral colhida em juízo.

Em juízo, a vítima C.R.T.M. disse que estava no caixa do estabelecimento quando entrou um agente portando arma de fogo e se dirigiu ao fundo do supermercado. Outro indivíduo entrou e pegou o dinheiro do caixa, deixando o local em seguida. O indivíduo que estava no fundo também se aproximou, pegou o restante do dinheiro e deixou o local. Viu os dois agentes portando armas de fogo. Nenhum dos agentes usava touca ou artefato para encobrir o rosto. Afirmar que um indivíduo permaneceu do lado de fora do estabelecimento, além de outra pessoa em um veículo Corsa, cor escura, quatro portas. Afirmar que foram subtraídos R\$ 800,00 aproximadamente. Não conhecia os agentes. Reconheceu um dos agentes, em delegacia, notando que ele tinha uma tatuagem de cifrão no pescoço, piercing e pelas roupas. Não teve nenhuma dúvida de que era um dos agentes. Ainda na Delegacia, reconheceu o carro usado na fuga dos agentes, tratando-se do mesmo veículo. As roupas que reconheceu foram localizadas no interior do veículo. Disse que a ação foi bem rápida. Conversou com a namorada do acusado no dia seguinte e reafirma que Victor era um dos autores. Em audiência, reconheceu o acusado Victor como um dos autores.

Em juízo, a testemunha J.P.B.M. disse que é proprietário do Supermercado Pantanal e estava na barracão quando ocorreu o delito. Viu a ação pelas imagens do circuito de segurança e transmitiu as imagens a policiais, que realizaram a abordagem. Disse que 2 indivíduos entraram armados no mercado, ao passo que outro indivíduo permaneceu do lado de fora. Afirmar que foram subtraídos aproximadamente R\$ 800,00. Pelas imagens, viu que os autores deixaram o local em um GM/ Corsa. Na Delegacia, teve acesso a veículo apreendido e identificou como sendo aqueles utilizados pelos autores do crime para fuga.

Em juízo, o policial militar Magnon Gustavo Francoso disse que houve roubo no supermercado Pantanal e a equipe recebeu informações do emplacamento do veículo utilizado para fuga. Durante patrulhamento, avistou o veículo e conseguiu abordar. Disse que havia roupas no interior do automóvel e elas coincidiam com aquelas retratadas nas imagens do sistema de segurança do estabelecimento. O acusado apresentou versões desconexas para as roupas que estavam no carro. As vítimas reconheceram as roupas localizadas no carro e o acusado.

Em juízo, o policial militar Flávio Augusto Garcia Pozzer prestou depoimento no mesmo sentido ao de seu companheiro de farda, confirmando a localização do veículo e a abordagem, que teve início com outra equipe da Polícia Militar. Disse que havia blusas no interior do veículo e elas coincidiam com as peças captadas nas imagens do sistema de segurança. Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu as roupas e o acusado, inclusive em razão de tatuagem no rosto.

Natália Bitter Cardoso disse que é mulher do acusado e que, na data do fato, ambos dormiram até às 18h00min. Disse que indivíduo chegou ao local com o veículo Corsa, para que Victor testasse o veículo, pois estava interessado na aquisição do automóvel. Disse que ouviu sirenes nas imediações e, ao sair de casa, viu que o acusado estava sendo abordado por policiais. Procurou a vítima e apresentou duas fotos, uma delas do dono do carro, que foi a pessoa reconhecida pela vítima. Não procurou a Delegacia por medo de represálias por parte dos autores do roubo. Afirmar que o acusado trabalhava. Na data do fato, esteve no "beer do Gordinho" por volta das 18h00min. Não sabe quem são as pessoas que emprestaram o veículo ao acusado.

Doralice Ribeiro dos Santos Silva é avó do acusado, que é pessoa boa e honesta. Disse que o acusado trabalhava e conta com pensão por morte da genitora.

Rosevane dos Santos Silva é tia do acusado e disse que ele trabalhava como ajudante de pedreiro, além de receber pensão pela morte da genitora. Afirmar que o acusado estava interessado na compra de um carro.

Em juízo, o acusado nega a acusação. Disse que passou na casa de sua namorada, quando Michael chegou ao local e entregou o veículo para que o interrogando testasse. Disse que Michael perguntou se o interrogando compraria o veículo e saiu do local rapidamente. Não viu as roupas e confirma que os policiais localizaram as peças no interior do veículo. Disse que estava testando o veículo quando foi abordado. Não conhece as vítimas e não sabe onde fica o estabelecimento. As roupas apreendidas no carro não lhe pertenciam.

No cenário dos autos, impõe-se a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A esse respeito, destaco que a vítima, na presente data, não teve dúvidas de que o acusado foi um dos autores do roubo descrito pela denúncia, descrevendo que dois indivíduos entraram no mercado, ambos portando armas de fogo, e um deles se dirigiu ao caixa, ao passo que o segundo agente foi aos fundos do estabelecimento.

Ainda de acordo com a vítima, um dos agentes tinha tatuagem de cifrão no pescoço e usava piercing, características vistas no acusado Victor, acrescentando que nenhum dos agentes usava balaclava ou touca, o que permitiu que visualizasse seu rosto. Desse modo, e após abordagem realizada pela Polícia Militar, que possuía as características do veículo utilizado pelos agentes, a vítima esteve na Delegacia de Polícia e reconheceu o acusado como um dos autores do delito.

Tal reconhecimento foi confirmado na presente data, quando, aliás, outro detento foi colocado ao lado do acusado, tendo a ofendida reconhecido Victor e o indicado como autor do delito, tudo em absoluta observância do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A respeito do veículo utilizado pelos agentes, deve-se consignar que a vítima e seu marido observaram que se tratava de veículo GM/Corsa e, após abordagem pelos policiais militares, já em solo policial, identificaram que se tratava do automóvel usado para a fuga dos agentes e que, no momento da abordagem policial, era conduzido pelo acusado.

Se tudo isso não bastasse, as roupas usadas durante a prática do crime foram igualmente apreendidas no interior do veículo, conforme descrito pelos policiais militares e confirmado, na presente data, pelo acusado.

Interessante, ainda, anotar que a vítima, na presente data, indagada quanto à conversa entabulada com a namorada do acusado e suposta indicada de pessoa diversa como autora do crime, tornou a afirmar que, na conversa com Natália, também reconheceu Victor como autor do delito.

Assim, o reconhecimento do acusado pela vítima e a apreensão do veículo utilizado na fuga e das roupas utilizadas pelo agente durante a prática do roubo na posse do acusado são elementos que não deixam dúvida de que o acusado é um dos autores do roubo.

Nem se diga que o acusado estava na casa da namorada, ou que enviou fotografia para um amigo poucos minutos após o horário da prática do roubo.

E isso porque a companheira do acusado tem todo o interesse em favorecê-lo e lhe apresentar álibi, inclusive porque está grávida e evidentemente quer a soltura do pai de seu filho, sendo suspeito seu relato.

Quanto à conversa e fotografia indicadas às fls. 102/104, de se pontuar que não configuram álibi que permita eximir o envolvimento do acusado com o roubo.

No que diz respeito à conversa, por ter sido entabulada de dispositivo móvel, nada impede que o acusado a mantivesse mesmo durante a fuga do local onde se deu o roubo, inclusive para apontá-la como eventual álibi.

Em relação à fotografia, de mesmo modo, nada impede que tenha sido tirada em sua casa, mas em outro momento, e que tenha sido enviada exatamente para servir de álibi na hipótese de eventual abordagem durante a fuga, de modo que também não deve ser acolhida como excludente de autoria.

Em relação às causas de aumento de pena, deve ser reconhecido o concurso de pessoas, pois houve perfeita divisão de tarefas entre os autores do crime, tendo todos eles contribuído decisivamente para a consumação do delito, com o ingresso de dois deles para a subtração do dinheiro, a permanência de terceiro indivíduo do lado de fora e o motorista no interior do veículo que garantiria a rápida fuga do grupo.

A causa de aumento consistente no emprego de armas deve igualmente ser reconhecida. Insta ressaltar que a apreensão da arma era desnecessária, pois as vítimas relataram essa circunstância de maneira firme, impondo-se, assim, à defesa, o ônus de provar que não houve o emprego de arma, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse sentido, destaco entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA UTILIZADA NO ROUBO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(...).

O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma utilizada no roubo. Precedentes (HC 84.032, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 30.04.2004, p. 70; e HC 92.871, rel. para o acórdão min. Ricardo Lewandowski, julgado em 04.11.2008). Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (STF, 2ª Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, julgado aos 11/11/2008)

ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, I). 1. A qualificadora de uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I) independe da apreensão da arma, principalmente quando, como ocorreu nos autos, a arma foi levada pelos comparsas que conseguiram fugir. 2. HC indeferido. (STF, 2ª Turma, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado aos 13/4/2004)

Ante o robusto conjunto probatório, impõe-se a condenação, de modo que passo à dosimetria da pena.

Em primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente, inexistindo fundamento concreto para a exasperação da pena, de modo que deve ser fixada em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes, mas incide a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo sobre a pena, pois já estipulada no mínimo legal (súmula 231 do STJ). Deixo de considerar a condenação indicada às fls. 130 a título de reincidência, na medida em que pendente recurso interposto pelo Ministério Público, que, eventualmente, poderá resultar em reformatio in melius.

Na terceira fase, conforme demonstrado anteriormente, reconheço a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, de modo que aumento a pena em 1/3, em razão do concurso de pessoas, do que resulta pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na terceira fase, como já destacado, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, pois as vítimas afirmaram com segurança que os agentes portavam arma de fogo e tal afirmação foi corroborada pela apreensão da arma de fogo e sua submissão a exame pericial, de modo que majoro a pena em 2/3, resultando pena privativa de liberdade será de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

Nem se diga pela aplicação da regra prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, em razão do concurso de causas de aumento de pena, na medida em que a gravidade concreta do caso, consubstanciada no envolvimento de quatro agentes para a prática da subtração, com emprego de duas armas de fogo e a audácia demonstrada pelos agentes para dominar as pessoas que estavam no local, além do risco de que outros clientes chegassem ao local e por se tratar de acusado com recente condenação pelo crime de tráfico de drogas, são circunstâncias que indicam a necessidade da aplicação sucessiva das frações majorantes.

No mesmo sentido: Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, a douta Maioria opta pela aplicação sucessiva da causa de aumento prevista nos §§ 2º e 2º-A, escolha que se reputa mais adequada, eis que a solução mais benevolente não se prestaria, no caso concreto, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade situações

dísparos; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, com esse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. (Apelação n. 0000097-84.2018, Relator Desembargador Roberto Grassi Neto, julgado aos 28/11/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal).

O regime inicial deve ser o fechado, pois a pena supera o patamar de oito anos. Entendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o art. 44, I, do Código Penal, veda essa medida no caso de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso dos autos, bem como porque o total da pena imposta supera o limite de quatro anos previsto no mesmo dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL e condeno Victor Henrique dos Santos Leal à pena privativa de liberdade de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Tendo em vista o regime inicial imposto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nego-lhe o direito de apelar em liberdade, destacando, ainda, a gravidade concreta dos fatos tratados nestes autos, pois cometido em concurso de pessoas e mediante emprego de armas de fogo, tratando-se de agente com recente condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido o alvará de soltura cumprido menos de 60 dias antes do fato aqui tratado, contexto que demonstra que a liberdade do acusado configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se, com a expedição de ofício.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário dos acusados no período de prisão provisória, bem como porque não atingido o requisito objetivo para tanto.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, lance-se o nome no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 02 de dezembro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA